

[기출][2013-1-1]법인격 분리에 따른 대표이사의 소송 제기 및 상여금 감액 예정 근로자의 원고적격 인정 여부

【문제 1】 甲은 乙이 대표이사로 있는 A 운수주식회사에서 운전기사로 근무하고 있는데, A 회사의 노사간에 체결된 임금협정에는 운전기사의 법령위반행위로 회사에 과징금이 부과되면 추후 당해 운전기사에 대한 상여금 지급시 그 과징금 상당액을 공제하기로 하는 내용이 포함되어 있다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) 甲의 법령위반행위로 인하여 A 회사에 과징금이 부과된 경우, A 회사에 갈음하여 대표이사인 乙이 스스로 당해 과징금부과처분에 대한 취소소송을 제기한다면 이 소송은 적법한가? 또한 乙이 甲의 법령위반행위로 인한 과징금의 액수가 과다하지만 그 액수만큼 甲에 대한 상여금에서 공제할 수 있어 회사에 실질적인 손해가 없다고 생각하여 과징금부과처분에 대한 취소소송의 제기에 적극적인 태도를 보이지 않는 경우, 甲이 당해 과징금부과처분에 대한 취소소송을 제기한다면 이 소송은 적법한가? (30 점)